

32

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

№ 337

Заявление принято

с.с. и м. начальника Азиев С. В.
(специальное звание оперативного дежурного
по территориальному органу Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Ф.И.О.)

6314

с.с. и м.д. Ассан Шамбиева
(№ по КУСП)
(наименование территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
адрес и служебный телефон)

«10» час. «30» мин.
«07» 06 20 г.

Подпись дежурного

Азиев С. В.
(инициалы, фамилия)



50 А Б 6308927

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Фрязино Московской области, двадцать второго марта две тысячи двадцать второго года.

Я, гр. Палкин Сергей Валентинович, 13 мая 1950 года рождения, место рождения: пос. Глубокий Каменского района Ростовской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 04 534497, выданный ОВД Новогиреево города Москвы 25 декабря 2002 года, код подразделения 772-102, проживающий по адресу: г. Москва, Зеленый пр-кт, д. 42, кв. 130, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Сидорова Александра Васильевича, 25 ноября 1968 года рождения, место рождения: пос. Фряново Щелковского района Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 13 272603, выданный отделением по городскому округу Фрязино Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Щелково 09 января 2014 года, код подразделения 500-180, проживающего по адресу: Московская область, город Фрязино, улица Полевая, дом 13, квартира 10, гр. Пиняева Сергея Викторовича, 24 октября 1984 года рождения, место рождения: гор. Фрязино Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 17 849981, выданный МП №4 Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Щелково 20 декабря 2017 года, код подразделения 500-180, проживающего по адресу: Московская область, город Фрязино, улица Полевая, дом 23а, квартира 60,

представлять мои интересы как акционера Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ»), ОГРН: 1025007070549, ИНН 5052005023, перед любыми физическими и юридическими лицами и реализовывать все права акционера АО «ФЭЗ» в соответствии с действующим законодательством и Уставом АО «ФЭЗ», за исключением прав по отчуждению принадлежащих мне акций АО «ФЭЗ» и за исключением принятия любых решений по изменению Устава АО «ФЭЗ».

В целях исполнения полномочий по настоящей доверенности я уполномочиваю:

представлять мои интересы как акционера АО «ФЭЗ» и выполнять все действия, связанные с данным поручением, включая: право заключить от моего имени и в моих интересах с АО «ФЭЗ» соглашение о конфиденциальности с акционером АО «ФЭЗ» или иную сделку (далее - «Соглашение»), обязывающую меня как акционера АО «ФЭЗ» в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или Соглашением, сохранять конфиденциальность сведений о деятельности АО «ФЭЗ», полученных мной как акционером АО «ФЭЗ» и/или моим представителем, право давать согласие на обработку моих персональных данных от моего имени, право подписывать все документы, необходимые для осуществления прав акционера, право запрашивать, знакомиться и получать любые документы, предусмотренные для предоставления акционеру, право запрашивать выписки, справки и иные документы, удостоверяющие права акционера, а также право осуществлять любые другие действия, связанные с реализацией прав акционера, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

представлять мои интересы как акционера АО «ФЭЗ» во всех судебных, государственных, административных, правоохранительных, коммерческих и иных учреждениях и организациях России (в т.ч. судах общей юрисдикции, у мирового судьи, в арбитражном суде, органах прокуратуры, органах местного самоуправления, службе судебных приставов, МВД, ГУВД, ОВД, УВД, ГИБДД (ГАИ), группе разбора, органах следствия и дознания, органах, ведущих производство по делам об административных правонарушениях, у нотариусов, в АО «ФЭЗ», в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и др.) со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, потерпевшему, либо лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, для чего предоставляю ему права:

участвовать в качестве представителя в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у мирового судьи, заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с материалами дела, делать выписки из него, снимать копии, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям и экспертам, делать заявления, оплачивать пошлины и сборы, расписываться, заверять копии документов, получать копии судебных актов, отправлять и получать почтовые отправления (письма, ценные письма, бандероли, ценные бандероли, посылки), предъявлять в суд (арбитражный суд) иски, заявления, жалобы, апелляционные и кассационные жалобы, жалобы и заявления в Верховный Суд РФ, отзывы на иски, заявления и жалобы, отзывы на апелляционные и кассационные жалобы, заявления об обеспечении иска а также осуществлять иные процессуальные права, предусмотренные законодательством;

участвовать в качестве представителя в административном судопроизводстве с правом осуществлять от имени представляемого лица процессуальные действия, в том числе с правом: на подачу в суд административного искового заявления и возражений на административное исковое заявление; заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску; встречное административное исковое заявление; на предъявление исполнительного документа к взысканию; пользоваться всеми иными правами в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ;

участвовать в качестве представителя заявителя, потерпевшего в производстве по делам об административных правонарушениях и по уголовным делам, с правом получать, подписывать и представлять документы, подписывать и подавать заявления о возбуждении административных и уголовных дел; участвовать при осмотре мест административных правонарушений, преступлений и при осмотре доказательств по делам об административных правонарушениях и уголовным делам; давать объяснения, получать и подписывать акты, протоколы и постановления по делам об административных правонарушениях и уголовным делам; пользоваться иными правами в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, а также уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве;

представлять интересы в ходе исполнительного производства с правом на получение исполнительных документов, предъявление требования о принудительном исполнении судебных актов, предъявление исполнительных документов ко взысканию, отзыв исполнительных документов, отказ от взыскания по исполнительному документу, обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; осуществлять все иные полномочия, предоставленные взыскателю, должнику Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

запрашивать и получать в Банке ВТБ (ПАО) копии заключенных мной договоров (соглашений) поручительства в целях обеспечения обязательств АО «ФЭЗ», а также запрашивать и получать копии связанных с такими договорами документов, включая кредитные и иные договоры;

представлять интересы в процессе досудебного (претензионного) урегулирования спора, с правом направления претензии, получения и истребования документов, предъявлять требования о передачи имущества и документов, совершать иные действия, связанные с выполнением моих поручений.

Доверенность выдана сроком на один год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано мне вслух.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

доверитель

Галина Вроба Валентиновна

Российская Федерация

Город Фрязино Московской области

Двадцать второго марта две тысячи двадцать второго года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Крыловым Александром Леонидовичем, нотариусом Фрязинского нотариального округа.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению заявителя.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность заявителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/438-н/50-2022-1-376.

Платеж за совершение нотариального действия: 1000 руб. 00 коп.

А.Л. Крылов



6.967.682



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)

Лаговскому Дмитрию
Владимировичу

Никитский переулок, 3, Москва, 125009

141138, Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13,
кв. 54

15.03.2024 № 14/3889

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим извещаю, что Вам необходимо явиться 21 марта 2024 года к 10 ч 00 мин. в Следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Московской области по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д.3 для предъявления обвинения по уголовному делу № 12201460225000286.

Одновременно разъясняется право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем.

Руководитель следственной группы –
Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области

Ю.М. Саликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о приводе обвиняемого

г. Москва
(место составления)

21 марта 2024 г.

Руководитель следственной группы - заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела N 12201460225000286,

УСТАНОВИЛ:

В ходе расследования уголовного дела N 12201460225000286, находящегося в производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, возникла необходимость в предъявлении обвинения и допросе обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, однако последний в органы следствия не является без уважительных причин.

На основании изложенного и руководствуясь частью первой ст.56 и ст.113 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Подвергнуть приводу обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, к заместителю начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Саликову Ю.М. "01" апреля 2024 г. к 17 ч 00 мин.

2. Постановление о приводе свидетеля Лаговского Дмитрия Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

направить для исполнения начальнику МУ МВД России «Щелковское»

(наименование органа или фамилия, инициалы должностного лица)

Заместитель начальника
6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России



Ю.М. Саликов

Постановление о приводе мне объявлено " " г. г. ч. мин.

(подпись свидетеля, подвергнутого приводу)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о розыске обвиняемого

г. Москва

01 апреля 2024 года

Руководитель следственной группы – заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286.

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Расследованием установлено, что не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, у Ачкасова В.В., обладающего 20 195 акциями (50.90748677 процентов) АО «ФЭЗ» и являющегося единственным учредителем ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленном следствием обстоятельствах, возник корыстный умысел, направленный на приобретение права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, площадью 15 567 кв.м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», путем обмана с использованием документов содержащих недостоверные сведения о стоимости данного земельного участка. Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла, Ачкасов В.В., не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, привлек к совершению преступления Куликова В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и инженера по реализации АО «ФЭЗ» Лаговского Д.В., находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный план, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя из корыстных побуждений, под видом одобрения крупной сделки, 28.12.2021, примерно в 11 ч 00 мин., организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления акционеров Общества, убедили незаинтересованных членов совета директоров Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по стоимости определенной ООО «Компания оценки и права» по состоянию на 03.12.2021 – 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

В продолжении преступного умысла, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений,

совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ» и акционерам данного Общества, достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

В результате преступления, совершенного Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., акционерам АО «ФЭЗ», причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 39 550 143 руб.

21.03.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако для предъявления обвинения Лаговский Д.В. в назначенное время не прибыл без объяснения причин.

Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый Лаговский Дмитрий Владимирович, 07.03.1976 г.р., уроженец г. Черкассы Украины, зарегистрированный по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, поселок Литвиново, дом 13, квартира 54 скрылся от органов предварительного следствия.

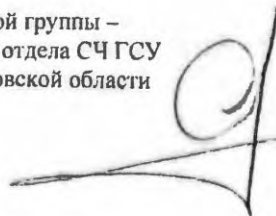
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 210 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить розыск обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украины, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, поселок Литвиново, дом 13, квартира 54 по уголовному делу № 1220146022500286.

2. Поручить ОУР МУ МВД России «Щёлковское» розыск и задержание обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украины, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, поселок Литвиново, дом 13, квартира 54.

Руководитель следственной группы –
заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции



Ю.М. Саликов



Начальнику ОЭБиПК
МУ МВД России «Шелковское»
подполковнику полиции
А.И. Слесареву

Рапорт

Докладываю Вам о том, что у меня на исполнении находится поручение руководителя следственной группы-заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области № 14.4746 от 01.04.2024, по уголовному делу № 12201460225000286, возбужденному 26.10.2022. Согласно поручения необходимо подвергнуть приводу Лаговского Дмитрия Владимировича 07.03.1976 г.р., зарегистрированного по адресу: Московская область, п. Литвиново, д. 13, кв. 54. В ходе исполнения поручения осуществлен выезд по адресу проживания Лаговского Д.В., в ходе которого дверь указанной квартиры не открыли, сосед по лестничной площадке из квартиры № 53 через дверь устно пояснил, что Лаговского Д.В. не знает, а в квартире № 54 никто не проживает.

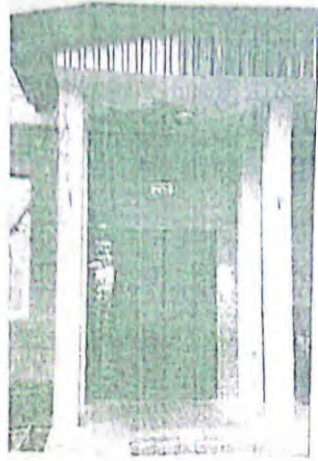
На основании изложенного полагаю бы данный рапорт приобщить к ответу на поручение № 14.4746 от 01.04.2024.

Приложение:

Фототаблица на 1 листе.

Оперуполномоченный ОЭБиПК
МУ МВД России «Шелковское»
лейтенант полиции
19.04.2024

И.В. Масленников



122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении
(какой именно)

Москва
(составления)

21 марта 2024 г.

Руководитель следственной группы - заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М.,
смотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286,

У С Т А Н О В И Л:

Лаговский Дмитрий Владимирович, 07.03.1976 г.р., уроженец г. Черкассы
Украинской АССР, зарегистрированный по адресу: Московская область, Щелковский
городской округ, пос. Литвиново, д. 13, кв. 54, обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. До настоящего времени
местонахождение обвиняемого Лаговского Д.В. не установлено.

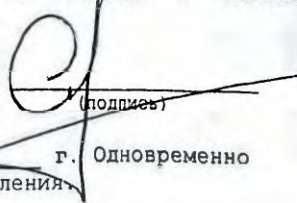
Для объявления обвиняемого Лаговского Д.В. в розыск, возникла необходимость
избрания в отношении Лаговского Д.В. меры пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.97 - 101 и ст.102 (103- 108)
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Избрать в отношении обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича,
07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украинской АССР, зарегистрированного
по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, пос. Литвиново,
д. 13, кв. 54, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Руководитель следственной группы


(подпись)

Копия постановления мне вручена " " г. Одновременно
разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый

(подпись)

Защитник

(подпись) (1)

Законный представитель

(подпись) (1)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Московской области

Руководитель следственной группы (следователь)

(подпись)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене необоснованного постановления следователя

г. Москва

24 декабря 2024 г.

Руководитель следственного органа - заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Московской области – начальник СЧ полковник юстиции Торгашев Е.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 42401460225000036,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 42401460225000036, выделенное 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

21.03.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

21.03.2024 заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М. вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия.

Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и отменялось, последний раз предварительное следствие приостановлено 20.10.2024 заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М. на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, за розыском обвиняемого Лаговского Д.В.

18.12.2024 в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. вынесено постановление об объявлении в международный розыск.

23.12.2024 из МУ МВД России «Щелковское» поступила информация о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение обвиняемого Лаговского Д.В. в г. Белград Республика Сербия.

24.12.2024 постановление от 20.10.2024 о приостановлении уголовного дела, отменено.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России области подполковника юстиции Саликова Ю.М. об избра



124

обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не отвечает требованиям УПК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно ч. 1 ст. 99 УПК РФ, при решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

При вынесении постановления об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в соответствии с ч. 1 ст. 99 УПК РФ не учтено, что Лаговский Д.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, принимал активно участие в совершении преступления, скрылся от органов предварительного следствия. Кроме того, копия постановления обвиняемому Лаговскому Д.В. в нарушение ч. 2 ст. 101 УПК РФ не вручена, порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, установленный статьями 123–127 УПК РФ, не разъяснен.

Таким образом, постановление от 21.03.2024 об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вынесенное заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М., является необоснованным и подлежит отмене.

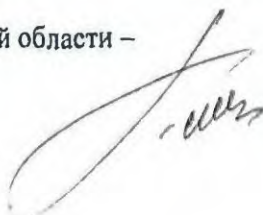
На основании изложенного, руководствуясь частью четвертой ст. 7, частью первой ст. 39, частью первой ст. 99 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковника юстиции Саликова Ю.М. от 21.03.2024 об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника ГСУ
ГУ МВД России по Московской области –
начальник СЧ
полковник юстиции



СОГЛАСЕН

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника ГСУ
ГУ МВД России по Московской области –
начальник СЧ

полковник юстиции

Е.А. Торгашев

(подпись)

« 24 » декабря 2024 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Москва

24 декабря 2024 г.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 42401460225000036,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 42401460225000036, выделенное 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Расследованием установлено, что не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, у Ачкасова В.В., обладающего 20 195 акциями (50,90748677 процентов) АО «ФЭЗ» и являющегося единственным учредителем ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, возник корыстный умысел, направленный на приобретение права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, площадью 15 567 кв.м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», путем обмана с использованием документов содержащих недостоверные сведения о стоимости данного земельного участка. Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла,

Ачкасов В.В., не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, привлек к совершению преступления Куликов В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и инженера по реализации АО «ФЭЗ» Лаговского Д.В., находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный план, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя из корыстных побуждений, под видом одобрения крупной сделки, 28.12.2021, примерно в 11 ч 00 мин., организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления акционеров Общества, убедили незаинтересованных членов совета директоров Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по стоимости определенной ООО «Компания оценки и права» по состоянию на 03.12.2021 – 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

В продолжении преступного умысла, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ» и акционерам данного Общества, достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом в результате преступления, совершенного Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., АО «ФЭЗ» и его акционерам, причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 39 550 143 руб.

К уголовной ответственности по настоящему уголовному делу привлекается Лаговский Дмитрий Владимирович, 07.03.1976 г.р., уроженец г. Черкассы Украинской АССР, зарегистрированный по адресу: Московская область, Щелковский г.о., пос. Литвиново, д. 13, кв. 54.

21.03.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

ОУР МУ МВД России «Щелковское» в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. заведено розыскное дело № 2423000146000735.

26.04.2024 предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, за розыском обвиняемого Лаговского Д.В., которое отменено руководителем следственного органа 20.09.2024.

20.10.2024 предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, за розыском обвиняемого Лаговского Д.В. Общий срок предварительного следствия составил 20 мес. 00 сут.

18.12.2024 в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. вынесено постановление об объявлении в международный розыск.

23.12.2024 из МУ МВД России «Щелковское» поступила информация о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение обвиняемого Лаговского Д.В. в г. Белград Республика Сербия.

24.12.2024 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Московской области – начальником СЧ постановление о приостановление уголовного дела от 20.10.2024 отменено, установлен срок дополнительного следствия 01 мес. 00 сут., то есть до 24.01.2025.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается показаниями: потерпевшего Палкина С.В., показаниями обвиняемых Ачкасова В.В., Куликова В.Н., Панова А.В., заключениями оценочных судебных экспертиз и иными собранными по уголовному делу доказательствами.

Учитывая, что Лаговский Д.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, принимая во внимание, что активно участвовал в совершении преступления, скрылся от органов предварительного следствия, а также обстоятельства и характер инкриминируемого ему преступления, связанного с отчуждением собственности, имеются основания полагать, что обвиняемый Лаговский Д.В., находясь на свободе, опасаясь ответственности за содеянное, уничтожит доказательства, воздействует на свидетелей с целью изменения ими показаний, продолжит заниматься преступной деятельностью.

В связи с изложенным возникла необходимость в избрании обвиняемому Лаговскому Д.В. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Медицинских документов, свидетельствующих о невозможности содержания Лаговского Д.В. по состоянию здоровья под стражей, не имеется.

Применение к обвиняемому Лаговскому Д.В. иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, невозможно.

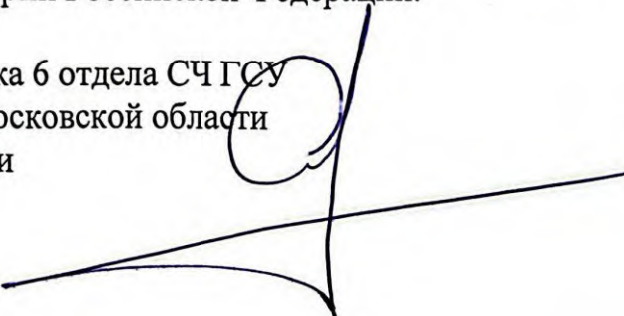
В соответствии с ч.5 ст.108 УПК РФ, принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается в случае объявления обвиняемого в международный розыск.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 97-101, 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украинской АССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский г.о., пос. Литвиново, д. 13, кв. 54, с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции



Ю.М. Саликов

Утверждаю
Начальник ОУР
МУ МВД России «Щелковское»

подполковник полиции
И.Н. Филиппов
«18» декабря 2024 года

Согласно

21

ВД



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об объявлении международного розыска обвиняемого, осужденного

Я, ст. оперуполномоченный ОУР МУ МВД России «Щелковское» майор полиции Тишина Ю.В., рассмотрев материалы розыскного дела № 2423000146000735 от 22.07.2024 года в отношении гражданина России – Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 года рождения, уроженца г. Черкасс, УССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54,-

УСТАНОВИЛ:

Расследованием установлено, что не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, у Ачкасова В.В., обладающего 20 195 акциями (50,90748677 процентов) АО «ФЭЗ» и являющегося единственным учредителем ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленном следствием обстоятельствах, возник корыстный умысел, направленный на приобретение права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, площадью 15 567 кв.м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», путем обмана с использованием документов содержащих недостоверные сведения о стоимости данного земельного участка. Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла, Ачкасов В.В., не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, привлек к совершению преступления Куликова В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и инженера по реализации АО «ФЭЗ» Лаговского Д.В., находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный план, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя из корыстных побуждений, под видом одобрения крупной сделки, 28.12.2021, примерно в 11 ч 00 мин., организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления акционеров Общества, убедили незаинтересованных членов совета директоров Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по стоимости определенной ООО «Компания оценки и права» по состоянию на 03.12.2021 – 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку

согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы²² Министерства юстиции Российской Федерации, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

В продолжении преступного умысла, Лчкасов В.В., Куликов В.П., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ» и акционерам данного Общества, достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли-продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

В результате преступления, совершенного Лчкасовым В.В., Куликовым В.П., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., акционерам АО «ФЭЗ», причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 39 550 143 руб.

Таким образом, Лаговский Д.В. совершил мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

26 октября 2022 года в 6 Отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело № 12201460225000286 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 01 апреля 2024 года выделено из уголовного дела № 12201460225000286 уголовное дело № 42401460225000036 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01 апреля 2024 года вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В.

22 июля 2024 года ОУР МУ МВД России «Ицелковское» в отношении гражданина Лаговского Д.В., 07.03.1976 года рождения, заведено розыскное дело № 2423000146000735.

Федеральный розыск Лаговский Д.В. объявлен циркуляром ОР(м)2024/514.

21 марта 2024 года в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В материалах розыскного дела имеются информация о том, что Лаговский Д.В. 11.08.2024 года въехал в г. Белград Республика Сербия.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что Лаговский Д.В., совершив тяжкое преступление, скрылся от органов следствия, в настоящее время находится на территории Республики Сербия.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить в международный розыск гражданина России – Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 года рождения, уроженца г. Черкассы, УССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, Ицелковский район,

п. Литвиново, д. 13, кв. 54. Розыск объявить на территории всех стран-членов Интерпола, Республики Сербия.

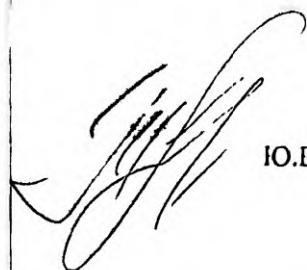
2. Подготовить и направить в отдел III ЦБ Интерпола материалы, необходимые для организации розыска Лаговского Д.В. в государствах-членах Интерпола.

3. Постановление об объявлении Лаговского Д.В. в международный розыск направить в отдел III ЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела.

4. О принятом решении уведомить 6 Отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской и Щелковскую городскую прокуратуру.

Постановление составил:
ст. оперуполномоченный
ОУР МУ МВД России «Щелковское»
майор полиции

«18» декабря 2024 года



Ю.В. Тишина